

kulttuuriperintöjärjestöjä ei ole mukana. Myös uuteen rakentamislakiin valmistellaan korjaussarjaa jo ennen kuin laki on ehtinyt astua voimaan. Tämä poikkeuksellinen menettely pohjautuu hallitusohjelman tavoitteeseen sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja. Korjaussarjassa tämä näkyy muun muassa muutosehdotuksina purkamislupien edellytyksiin ja valitusoikeuksiin.⁸⁸⁹ Kulttuuriympäristön kannalta keskeisten lakiuudistusten tavoitteet ja valmistelukokoonpano herättävät kysymyksen rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiselle ja integroinnille maankäytössä jatkossa annettavasta painoarvosta, mikä oli alkujaan maankäyttö- ja rakentamislainsäädännössä yksi tavoitteista. Kulttuuriympäristötehtävien hoitamiseksi on maassamme luotu hallinnolliset rakenteet ja tavoiteltu myös yhteisölähtöisiä vaikuttamismahdollisuuksia, mutta työkaluja tehtävien hoitamiseen on yhä vähemmän.

Lainsäädäntömme mahdollistaa kulttuuriperinnön vaalimiseksi tarkoitetut prosessit, mutta ei läheskään aina velvoita noudattamaan niitä. Jo nykyisellään lainsäädännöllä on päädytty tilaan, jossa kulttuuriympäristö on usein alisteinen muille tavoitteille. Kunnan tahtotilan puuttuessa lain perälauta vuotaa, sillä viranomaisien mahdollisuuksia ohjata ja valvoa ympäristövastuun toteutumista on karsittu, ja oikeuskäytännössä oikeudet sivuuttavat velvollisuudet. Kestävän rakentamis- ja ylläpitokulttuurin syntymiseksi ja kulttuuriympäristöjen turvaamiseksi tarvitaan keinoja, jotka eivät pelkästään mahdollista, vaan myös kannustavat ja tarpeellisissa määrin velvoittavat kantamaan vastuuta kulttuuriympäristöstä. Kuitenkaan mikään taho ei ajankohtaisissa lakiuudistuksissa näytä aktiivisesti pitävän huolta tällaisista edellytyksistä.

Monissa tutkimuksissa, toimivuusarvioinneissa ja selvityksissä tuotettu tieto ei ole vaikuttanut toimenpiteiden tasolla, mikä herättää myös kysymyksen valtionhallinnon vastuusta edistää ympäristönäkökulmien huomioon ottamista. Asiaa olisi tärkeää tarkastella myös siitä näkökulmasta, että Suomi on sitoutunut viemään lainsäädäntöönsä kansainvälisten sopimusten toteuttamisen edellyttämät määräykset rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Olennainen kysymys on, turvaako suojelun nykytila kansalaisten perustuslailliset oikeudet kulttuuriperintöön ja kansainvälisten sopimusten sitoumusten⁸⁹⁰ tason. Tarvitaisiin oikeustieteellinen tutkimus arvioimaan, tarkoitetaanko rakennetulla kulttuuriperinnöllä niiden valossa vain harvoja monumentteja ja riittääkö lainsäädäntö, jolla rakennussuojelua ja kansalaisten osallisuutta on *mahdollista* toteuttaa.

7.3 Marginaaliin juuttuminen

Kolmantena tutkimuskysymyksenä kysyn, mikä rakennussuojelun ristiriitaista tilaa ylläpitää. Tässä luvussa esitän vastauksena siihen etenkin jumiutumisen

⁸⁸⁹ Valtioneuvosto. (8.12.2023). Rakentamislain korjaussarja kommentoitavaksi alkuvuodesta. HE Rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamiseksi 2024.

⁸⁹⁰ Esim. Faron sopimuksen osallisuus ja Granadan sopimuksen säilyttämisperiaate, jossa suojelu otetaan huomioon suunnittelun ja rakennuslupien käsittelyn kaikissa vaiheissa.